

Santiago, 18 de octubre de 2021

**SEÑORES
DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL DE PERALILLO-
CESFAM DR. ORLANDO LEYTON
DIRECTOR
DR. CRISTIAN CÁRDENAS**

**REF.: CERTIFICADO DE
CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

De nuestra mayor consideración,

Junto con saludar, nos permitimos hacer llegar a ustedes un Certificado de Confidencialidad, relacionado con el sistema informático de apoyo a la gestión clínica y administrativa RAYEN, confirmando el apego de nuestros servicios TI a las normas y/o estándares de seguridad, reserva y confidencialidad que manda la ley y los contratos vigentes.

Adicionalmente, comentamos que nuestra empresa RAYEN SALUD acreditó ante el Ministerio de Salud (MINSAL) -y, por ende, adjudicó en el Convenio Marco respectivo- los servicios informáticos y aplicaciones que hoy sus centros de salud utilizan. Todo basado en los estándares exigidos, en línea con la legislación vigente.

Como obligación contractual, la empresa RAYEN SALUD resguarda rigurosamente la confidencialidad de todos los antecedentes de los pacientes, en ocasión a los registros que se realizan en los establecimientos de su Servicio de Salud -sean estos de carácter reservado o no- y a los cuales tenga acceso con motivo del presente contrato. No puede ni podrá, entonces, hacer uso de

Página 1 de 6

estos para fines ajenos a los contemplados en el mismo; no pudiendo, bajo ninguna circunstancia, por cualquier título y/o medio, revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar o destruir -en todo o en parte- esta información, ya sea durante la vigencia del Contrato como después de su finalización, momento en que se hace entrega final de los registros que se han custodiado. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.285 (Ley de Transparencia) y a la ley N°19.628 (Ley sobre Protección de Datos de Carácter Personal).

Lo antes expuesto, es extensivo a la empresa RAYEN SALUD, su personal directo e indirecto, sus consultores, subcontratistas y el personal de estos, en cualquier calidad que se encuentren ligados al proyecto, como en cualquiera de sus etapas, y su responsabilidad será solidaria respecto de estos, incluso después de la expiración del Contrato.

Además, la empresa RAYEN SALUD se obliga a mantener reserva y confidencialidad del conocimiento y manejo de toda la información asociada a las partes, ante toda persona natural o jurídica que no sea su personal directamente, involucrado en la prestación de los servicios que en este acto se contratan, sea que esta se refiera a metodologías, fórmulas, experiencia, tecnología, datos, bases de datos, aplicaciones, información legal, financiera, contractual y contable, o cualquier otra información de carácter reservado o no, a los cuales tenga acceso.

Por esto, RAYEN SALUD cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), conformado por políticas, procedimientos e instructivos, entre otros, que definen en forma clara y precisa los lineamientos respecto al cuidado y tratamiento de riesgos de los activos de información y fija las directrices en relación a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. En este ámbito, RAYEN SALUD cuenta con la certificación ISO 27001:2013, otorgada por AQC MIDDLE EAST FEZ, para el alcance: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TI, OPERACIÓN DE SERVICIOS

DE TI Y GESTIÓN DE CONTRATOS. Lo que nos posiciona como la primera empresa de tecnología de la información especializada en salud en obtener esta certificación.

Asimismo, los servicios contratados son del tipo ASP (Application Service Provider), es decir, somos proveedores de servicios de aplicación y co-custodios de su información. En esa línea, podemos indicar que la información se encuentra alojada en dos datacenter, los que se apegan completamente a la Política de Seguridad de RAYEN SALUD. Las bases de datos con la información clínica de vuestros pacientes se encuentran alojados en una plataforma con componentes redundantes de seguridad y en servidores con acceso restringido, donde solo personal autorizado de RAYEN SALUD cuenta con credenciales de acceso a los mismos, para la administración y mantenimiento de las bases de datos.

Adicionalmente, contamos con Sistemas de Respaldo periódicos en cintas magnéticas. Dichas cintas son manipuladas y resguardadas con apego a las políticas y procedimientos de seguridad de la información y solo personal autorizado de RAYEN SALUD tiene acceso a la gestión de las mismas, cuestión que procede ante petición explícita y por escrito por parte del contratante. Una vez respaldadas las bases de datos en dichas cintas magnéticas, estas son almacenadas en una cintoteca, al interior del Data Center, lugar construido especialmente para el almacenamiento de medios magnéticos, que cuenta con seguridad de acceso vía tarjeta de identificación, construcción sólida y equipamiento de climatización, especializado para el mantenimiento del material guardado en dicho recinto.

Tal como fue mencionado anteriormente, RAYEN SALUD posee dos datacenter, cada uno con sistemas de redundancia internos, que permiten entregar servicios con altos estándares de seguridad, disponibilidad y continuidad de operaciones. Además, cuenta con planes de contingencia que permiten la restauración oportuna de sus operaciones.

Las características de los datacenter son los siguientes:

1. Escalabilidad horizontal de los servicios web de aplicaciones Rayen y Florence.
2. Cluster de BD con sistemas de failover y failback automatizados (cuatro nodos por cluster que dan sustentabilidad a las BD de las aplicaciones).
3. Balanceo de carga sobre los servicios web (Rayen, Florence, Aplicaciones WEB).
4. Doble equipamiento (High Availability) de los equipos de comunicaciones (Routers, Firewall, Core de Comunicaciones).
5. Cada servidor con doble fuente y doble tarjeta de red.
6. Red aislada y autónoma para los sistemas de respaldo.
7. Doble canal de fibra que conecta los clusters de BD y red SAN (Storage Área Network).
8. Política de respaldos, full semanal, incremental diario y transaccional, cada 15 minutos.
9. Enlaces dedicados de 100 Mbps redundantes activos.

En cuanto al tiempo máximo de recuperación de información, tenemos el siguiente objetivo:

RTO: 15 minutos. Tiempo en el cual vuelven a estar disponibles los sistemas luego de un incidente de indisponibilidad.

RPO: 15 minutos.

En relación a plan de contingencia que se aplica, podemos señalar lo siguiente:

- a) Conmutación de servicios WEB.
- b) Conmutación de base de datos.
- c) Conmutación de integraciones.
- d) Conmutación de DNS.
- e) Conmutación de Aplicaciones WEB.

Cuando se aplica un plan de contingencia, se puede realizar una, algunas o todas las actividades señaladas, dependiendo del grado de incidencia que se gatille, asegurando la continuidad operativa de las plataformas.

Para fines de la relación cliente-proveedor, se entenderá que el equipo de salud comprende todo individuo que actúe como miembro de un equipo de personas, que tiene la función de realizar algún tipo de atención o prestación de salud.

Además, conforme a la Ley N° 20584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, en particular lo referido a su artículo 12, se puede señalar que: La ficha clínica es el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. Podrá configurarse de manera electrónica, en papel o en cualquier otro soporte, siempre que los registros sean completos y se asegure el oportuno acceso, conservación y confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de su contenido y de los cambios efectuados en ella.

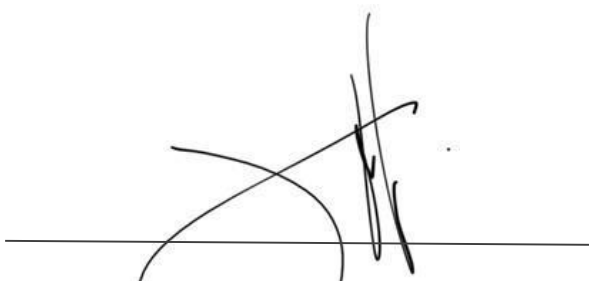
Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2º de la ley N° 19.628.

Nuestra empresa cumple a cabalidad con las normas y exigencias solicitadas por el Ministerio de Salud, tanto en la licitación del Convenio Marco, como en la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud y la Ley 19.628, referida a la protección de la vida privada y datos personales.

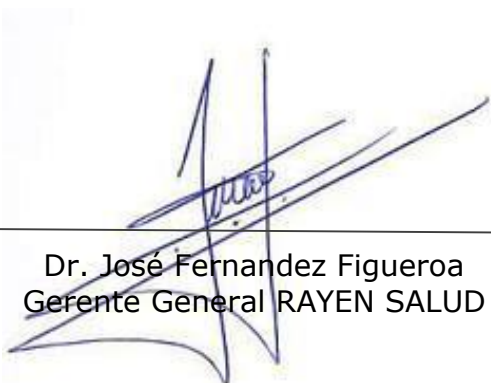
Adicionalmente informamos que los datos y registros que co-custodiamos o resguardamos, están siempre a vuestra disposición y son entregados de acuerdo a un estricto protocolo, sólo a requerimiento de la autoridad correspondiente (prestador y/o custodio) y bajo normas de seguridad y trazabilidad que le permite a RAYEN SALUD cumplir con el servicio y resguardar la normativa legal vigente.

Esperando que esta carta cumpla con lo esperado, como aporte al proceso de Acreditación de sus Centros de Salud, certifico el fiel cumplimiento de RAYEN SALUD de las condiciones y medidas expuestas anteriormente.

Les saluda atentamente,



Daniela Figueroa Salinas
Jefe Control de Gestión
(Representante Sistema de Seguridad de la Información)
RAYEN SALUD



Dr. José Fernández Figueroa
Gerente General RAYEN SALUD

